

<발달장애인에 대한 개인정보동의 관련>

우리 연구에서는 발달장애 아동 및 성인을 대상으로 카메라를 활용하여 표정과 몸짓 등의 데이터를 수집·분석하는 만큼, 연구대상자의 개인정보 처리 및 연구 참여에 필요한 동의 절차를 사전에 검토할 필요가 있다고 판단하였다. 이에 발달장애인의 개인정보 처리와 관련된 법적 기준 및 연구 참여 동의 절차를 살펴보고자 한다.

우선 발달장애가 있다는 이유만으로 개인정보 처리에 관한 별도의 연령 기준이 적용되는 것은 아니며, 개인정보 동의와 관련된 기본적인 연령 기준은 비장애인과 동일하게 적용된다. 「개인정보 보호법」은 장애 여부와 관계없이 만 14세 미만 아동의 개인정보를 동의를 근거로 처리하는 경우 법정대리인의 동의를 받도록 규정하고 있다.

따라서 발달장애 여부 자체가 개인정보 동의의 연령 기준을 변경하는 것은 아니며, 다만 발달장애인의 경우 개인의 이해 정도와 의사소통 방식 등을 고려하여 충분한 정보를 제공하고 의사를 확인하는 과정이 추가적으로 중요하다. 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 역시 발달장애인의 자기결정을 원칙으로 하며, 충분한 정보와 필요한 도움을 제공하지 않은 상태에서 의사결정능력을 판단해서는 안 된다고 규정하고 있다.

이에 따라 만 14세 미만 발달장애 아동의 경우 개인정보 처리에 대해서는 법정대리인의 동의를 필수적으로 받는다. 또한 본 연구가 실제 대상자의 표정과 몸짓을 촬영하고 데이터를 수집·분석하는 인간대상연구에 해당하는 경우에는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 법정대리인의 서면동의를 받아야 하며, 대리인의 동의가 연구대상자인 아동의 의사에 어긋나지 않도록 아동 본인의 의사도 함께 확인한다.

만 14세 이상 만 18세 미만 발달장애 아동·청소년의 경우 개인정보 처리 측면에서는 원칙적으로 본인이 직접 동의할 수 있다. 다만 본 연구가 인간대상연구에 해당한다면 「생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙」에서 「아동복지법」상 아동을 대리인의 동의가 필요한 연구대상자로 규정하고 있으므로, 법정대리인의 서면동의를 받는 절차가 필요하다. 이 경우에도 연구대상자 본인의 의사를 확인하고, 가능한 범위에서 본인의 동의를 함께 받는 방식으로 연구를 운영하고자 한다.

만 18세 이상 발달장애인의 경우에는 원칙적으로 본인의 동의를 바탕으로 개인정보 처리 및 연구 참여가 이루어진다. 단순히 발달장애가 있다는 이유만으로 부모나 보호자가 자동으로 대신 동의할 수 있는 것은 아니다. 다만 연구 내용을 이해하고 판단하는 데 어려움이 있는 경우에는 충분한 설명과 의사결정 지원을 우선적으로 제공하고, 그럼에도 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」상 대리동이가 필요한 연구대상자에 해당하는 경우에는 법에서 정한 대리인의 서면동의 절차를 적용한다.

따라서 본 연구에서는 발달장애 여부에 따라 별도의 연령 기준을 설정하기보다는 일반적인 개인정보 및 연구 참여 동의 기준을 동일하게 적용하되, 발달장애인의 이해 수준과 의사소통 특성을 고려한 설명과 의사 확인 절차를 추가적으로 마련하는 방식으로 연구대상자의 동의 체계를 구성하고자 한다.

위의 줄글을 표로 정리한다면

대상	일반적인 개인정보	우리의 연구에 맞게 설정
만 14세 미만 발달장애 아동	법정대리인 동의 필수. 아동 본인만 동의해서는 부족함	법정대리인 서면동의 필수. 아동의 의사도 함께 확인하는 방식 권장
만 14세 이상 ~ 만 18세 미만 발달장애인	개인정보보호법상 원칙적으로 본인이 직접 동의 가능. 단순히 미성년자라는 이유만으로 법정대리인 동의가 항상 추가로 필요한 것은 아님	본인이 동의하더라도 법정대리인 동의가 필요할 수 있음. 생명윤리법상 연구대상자인 '아동'은 만 18세 미만이기 때문
만 18세 이상 발달장애인	원칙적으로 본인 동의	원칙적으로 본인 동의
만 18세 이상이지만 동의능력이 없거나 불완전한 경우	발달장애가 있다는 이유만으로 부모가 자동으로 대신 동의할 수 있는 것은 아님. 성년후견 등 법적 대리권 여부 확인 필요	생명윤리법상 대리동의 대상에 해당하는 경우에는 법정대리인 등 대리인의 서면동의 필요

<카메라에 대한 거부감 해소를 위한 방안>

본 프로젝트의 핵심 기술력은 카메라를 통한 발달장애인 인식 및 행동 표정의 판단이기 때문에 카메라를 활용하는 것이 필수적이며 이에 따라 실험대상자가 자신이 관찰되고 있다는 사실을 인식해서 평소와 다른 행동을 보이는 현상인 '호손효과'를 방지하기 위한 방안을 모색하고자 한다.

호손효과를 최소화하기 위한 현실적인 방안으로는 실험대상자에게 카메라가 설치된 환경에 충분히 적응할 수 있는 시간을 제공하고, 본 실험이 시작된 이후에는 연구자가 실험대상자의 시야에서 벗어나 원격으로 실험을 관리하는 방식을 적용하고자 한다. 또한 촬영 초기에는 실험대상자가 카메라와 실험 환경을 의식하여 평소와 다른 행동을 보일 가능성이 있으므로, 촬영 시작 후 일정 시간 동안 수집된 데이터는 분석 대상에서 제외한다. 이를 통해 별도의 고가 장비나 복잡한 실험환경 구축 없이도 관찰 상황으로 인한 행동 변화를 최소화하고 보다 자연스러운 표정과 몸짓 데이터를 확보하고자 한다.

이를 가시화 시킨다면

① 사전 적응시간 제공 → ② 관찰자 퇴실·원격 관찰 → ③ 초기 촬영 데이터 제외